

RECURSO CÍVEL Nº 5063462-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ESTHER ZITENFELD SAMPAIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APOSENTADA. GDASS. 70 PONTOS. PARIDADE COM OS ATIVOS EM RELAÇÃO À PONTUAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. APOSENTADORIA COM PARIDADE. TEMA 294 DA TNU. TEMA 396 DO STF. EXTENSÃO DO DIREITO À PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GDASS (70 PONTOS) A INATIVO E A PENSIONISTA. PARIDADE DA APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para condenar a União ao pagamento da GDASS no correspondente a 70 pontos, observando a prescrição quinquenal, aplicando-se aos atrasados juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Sem custas e honorários, por se tratar de recorrente vencedor, conforme art. 55 da Lei 9.099/1995. Intimem-se as partes e, certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5063462-31.2024.4.02.5101

510015342307 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063462-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ESTHER ZITENFELD SAMPAIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de improcedência do pedido de pagamento, de forma paritária com os servidores da ativa, da GDASS no percentual correspondente a 70 pontos.

Segue a sentença:

ESTHER ZITENFELD SAMPAIO propõe ação de rito comum em face do INSS postulando seja garantido direito à paridade com servidores ativos, com percepção da GDASS de acordo com o montante pago a esses, condenando-o ao pagamento das diferenças atrasadas devidas nos últimos 5 anos.

Como causa de pedir, afirma que é servidora aposentada do INSS e que vem recebendo GDASS com base em 50 pontos previstos no art. 16 da L. 10.855/2004, não tendo sido beneficiada pelos artigos 87 e 88 da L. 13.324/2016.

Inicial e documentos no ev. 1 incluindo fichas financeiras onde consta pagamento de GDASS.

Contestação no ev. 29.

Réplica no ev. 35.

Relatados, decido.

Com efeito, a improcedência é de rigor.

O art. 159 da Lei nº 11.907/09 modificou o Art. 16 da Lei nº 10.855/2008 quanto à pontuação concedida aos aposentados e pensionistas, estabelecendo 40 pontos a partir de 01/07/2008 e 50 pontos a partir de 01/07/2009.

A implementação dos critérios e dos ciclos de avaliação retirou caráter genérico da Gratificação, tornando-a efetivamente propter laborem. A partir desse momento, não há mais que se falar em paridade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS NA FORMA EM QUE PAGA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA. A PARIDADE DEVE SER OBSERVADA ENQUANTO NÃO FOREM ESTABELECIDOS OS CRITÉRIOS QUE PERMITAM A DIFERENCIAÇÃO. 1. Não se configurou a afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 665.406/AL, em repercussão geral, reconheceu a extensão da GDATA aos inativos no mesmo patamar pago aos ativos, enquanto não fossem definidos os critérios de avaliação individual e institucional pela Administração Pública. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin. in 19/12/2019, ARES 1.563.277).

Veja-se a tese fixada no Tema 983, pelo eg. STF, reconhecendo a legitimidade do pagamento diferenciado a partir da homologação do resultado das avaliações:

I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Estando já em vigor os critérios e ciclos de avaliação, não há que se falar em direito a paridade.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas nem honorários.

Recurso inominado no evento 44. Alega a parte autora a existência de PUIL e de inúmeras decisões favoráveis a sua pretensão.

VOTO

Da pontuação da GDASS

Destaco que o Tema 294 da TNU - PEDILEF 5010596-852020.4.025101 transitou em julgado em 23/06/2022. Por outro lado, não se desconhece que o STF, em alguns julgados, vem aplicando sua jurisprudência tradicional sobre a temática em questão. Contudo, uma vez que o tema aguarda melhor tratamento no âmbito do RE 1412919/RJ, entendo, por ora, pela manutenção do entendimento firmado pela TNU.

Quanto ao mérito, o caso concreto tem como controvérsia o direito de a parte autora receber 70 pontos da *Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS*, por aplicação da alteração do §1º, do art. 11, introduzido pela Lei nº 13.324/2016, na Lei nº 10.855/2004:

“§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)”

Em se tratando de pleitos de inativos que envolvam paridade, é imprescindível que existam documentação e instrução completas quanto ao regime jurídico em que foi concedida a aposentadoria do instituidor.

No caso dos autos, a parte autora é **aposentada com paridade**, fazendo jus ao pagamento da gratificação de desempenho GDASS 70 pontos.

Sobre o tema, este Colegiado vinha entendendo pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que o termo final do pagamento das gratificações de desempenho de forma genérica é a data da homologação dos resultados da avaliação já realizada, de modo que o recebimento da parcela da gratificação por inativos e pensionista decorre de mera liberalidade do legislador.

No entanto, ao recentemente julgar o PEDILEF nº 5010596-85.2020.4.02.5101, a TNU decidiu que, com a alteração da Lei nº 10.855/2004, a nova pontuação concedida aos servidores da ativa é dotada de natureza de parcela genérica, que deve ser estendida aos inativos com direito à paridade. Confira-se:

TEMA 294: A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.

Sendo assim, curvo-me ao novo entendimento acerca da temática para condenar o INSS:

(I) a revisar o pagamento da gratificação de desempenho GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, nos proventos da parte autora, a fim de que lhe seja paga a GDASS na pontuação de 70 (setenta) pontos; e

(II) a pagar as parcelas atrasadas, observada a prescrição quinquenal e conforme a Lei nº 13.324/2016, com juros a partir da citação e correção monetária desde cada vencimento da parcela na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se a partir de 09/12/2021 o artigo 3º da EC 113/2021.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para condenar a União ao pagamento da GDASS no correspondente a 70 pontos, observando a prescrição quinquenal, aplicando-se aos atrasados juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Sem custas e honorários, por se tratar de recorrente vencedor, conforme art. 55 da Lei 9.099/1995. Intimem-se as partes e, certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.